

**MUNICIPIO DE CHINU, CORDOBA,
ALCALDÍA MUNICIPAL**

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA: LICITACION PUBLICA No 012-2021

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS
TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA,
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAZO DEL CONTRATO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ SEIS MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA
DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.

NOVIEMBRE DE 2021

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Para efectos de lo previsto en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2016, se entienden como riesgos preVISIBLES involucrados en la contratación, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsible se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluye así el concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos preVISIBLES efectuada por el Municipio en el pliego.

DEFINICIONES

Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo ImPrevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos preVISIBLES constitutivos de riesgo que, en criterio de la Alcaldía, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Alcaldía Municipal, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. Se precisa que salvo situaciones específicamente mencionadas en el presente acápite y como principio general, el Contratista como externo de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, y así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas o deberes frente al Estado y a la Sociedad.

En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación, el municipio de Palmar (Stder), no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asignados por el Contratista.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etap a				Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega							M/PIO	proponente/adjudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	X			X	X	La fluctuación de los precios del Servicio.	Los bienes o servicios se tendrían que cancelar a un mayor precio.	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación.	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	General	Externo	X			X	X			2	4	6	Riesgo Alto	0	100%		1	4	5	Riesgo medio	SI		Fecha de recibo final Fecha de Liquidación		Por Evento
								Tendencia Inflacionaria	Los bienes o servicios se tendrían que cancelar a un mayor precio.	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer los requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato conté sin inconvenientes.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento

5	4	3
General	General	General
Interno / Externo	Externo	Externo
		X
	X	
X		
X		
Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Ofertas artificialmente bajas	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.
No se ejecutaría la obra en las condiciones establecidas en el contrato.	No escoger un contratista idóneo para las actividades a ejecutar. Y se podría tener falsedad en la	La entidad cancelaría un costo más alto al valor real de la obra, lo que conlleva sanciones
2	3	3
4	5	5
6	8	8
Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo
50 %	0%	50 %
50%	100 %	50%
Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.
1	1	1
4	3	3
5	4	4
Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI
Personal encargado de la Etapa de	Comité evaluador	Personal encargado de la Etapa de
Inicio de Etapa de selección	Etapa de Selección	Inicio de Etapa de selección
Revisión aleatoria de procesos contractuales	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se
Por Evento	Por Evento	Por Evento

7	6
General	General
Interno	Interno / Externo
X	X
X	X
X	X
X	X
	X
Operacion	Social o político
Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción
Mala selección del contratista lo que conllevaría a una arriesgada ejecución de la obra.	Paralización de la prestación del servicio o realización de la obra.
2	1
2	4
4	5
Riesgo Bajo	Riesgo Medio
100 %	100 %
0%	0%
Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo
1	1
1	3
2	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI
Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso
Fecha de Liquidación	Fecha de Liquidación
Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo
Diario	Diario

9	8
General	General
Externo	Interno
	X
X	
	X
No suscripción del contrato por parte del contratista	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso
No se ejecutaría la obra, lo que implica el inicio nuevamente de los procesos de selección generando desgastes administrativos y económicos para la entidad	En la etapa de planeación ocasionaría la revocatoria o
3	2
5	2
8	4
Riesgo Futuro	Riesgo Bajo
0%	100 %
100 %	0%
Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato
2	1
4	1
6	2
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
O	N
Profesional encargado del proceso	Supervisor y/o Interventor
Etapas de Contratación	Fecha de Liquidación
Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Informes de Supervisión
Por Evento	De conformidad con los plazos del

11	10
General	General
Externo	Interno / Externo
X	X
X	
Cuando los insumos y bienes entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega.
Detrimento de los recursos públicos y generación de responsabilidades fiscales y penales.	No dar inicio a la ejecución de la obra o retardar el mismo, lo que generaría incumplimientos a las obligaciones.
3	3
4	5
7	8
Riesgo Alto	Riesgo Extremo
20 %	0%
80%	100 %
Seguimiento por parte de profesional o encargado del proceso.	Seguimiento por parte de profesional o encargado del proceso.
2	2
3	4
5	6
Riesgo Medio	Riesgo Alto
SI	SI
supervisor / contratista	Profesional encargado del proceso
Fecha de Liquidación y revisiones posteriores	Etapas de Contratación
Revisión durante la etapa de ejecución.	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción
Durante el término o plazo.	Por Evento

17	15	14
Específico	General	General
Externo	Interno	Interno
X	X	
X		X
X		
Financie		
Quiebra económica del contratista	Incumplimiento de la publicación del contrato.	Falta de expedición del registro presupuestal
Incumplimiento en las obligaciones contractuales adquiridas.	Sanciones disciplinarias	La no suscripción del contrato o la ejecución del mismo sin el lleno de requisitos legales lo conlleva a responsabilidades penales y
1	4	2
2	2	5
3	6	7
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
0%	100 %	100 %
100 %	0%	0%
control de inventarios y conocimientos del contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.
1	3	1
1	1	4
2	4	5
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
SI	O N O	SI
supervisor	Profesional encargado	Profesional encargado del proceso
etapa de liquidación	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución
A través del seguimiento del líder del área de contratación	A través del seguimiento del líder del área de contratación	A través de la lista de chequeo
Diario	Semanal	Por Evento

19	18
General	general
Externo	externo
X	X
X	X
Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos
Incumplimiento en las obligaciones contractuales	Incumplimiento en las obligaciones contractuales
3	2
4	2
7	3
Riesgo Alto	riesgo bajo
0%	0%
100%	100%
Exigibilidad y de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.
2	2
3	2
5	4
Riesgo Medio	Riesgo bajo
SI	SI
Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso	Personal encargado de la Etapa de Planeación.
Etapas de Selección	Fecha de Liquidación
Análisis del Sector	Revisión durante la etapa de ejecución.
En cada proceso contractual	Por Evento

21	20
General	Especifico
Externo	Externo
	X
	X
	X
X	X
De la naturaleza	Regulatorio
.Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Cambios en las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad
Retraso o la no ejecución de las obras.	Rompimiento del equilibrio económico del contrato y adquisiciones de bienes y elementos que no cumplan con condiciones técnicas ocasionado
3	3
2	2
5	5
Riesgo medio	Riesgo medio
50%	100 %
50%	0%
N/A	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo
2	2
3	1
5	3
Riesgo Medio	Riesgo Bajo
SI	SI
Supervisor y/o Interventor	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso
Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución
	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo
Por evento	Por Evento

24	23	22
General	Especifico	Especifico
Interno / Externo	Interno / Externo	Interno
X	X	X
X	X	X
X	X	
		X
De		Ambiental
Recibir dadivas o beneficios de terceros a fin de adjudicar a determinada persona un contrato	No dar cumplimiento a los requisitos señalados en los documentos tipo expedidos por el Gobierno Nacional	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas
No dar aplicación al principio de selección objetiva y pluralidad de oferentes.	Limitación a la Pluralidad de oferentes.	Retraso o la no ejecución de las obras.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
100 %	100 %	50%
0%	0%	50%
Seguimiento por parte del gestor de la necesidad en la elaboración de los documentos contractuales a fin de evitar direccionamiento a determinado contratista.	Revisión y análisis de los requisitos exigidos por las normas y el gobierno nacional.	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI
Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Personal encargado de la Etapa de Planeación.	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o
Inicio de Etapa de selección	Inicio de Etapa de selección	Etapas de Ejecución
Seguimiento por parte del supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable
Por Evento	Por Evento	Por Evento

26	25
General	General
Interno / Externo	Interno
X	X
X	X
X	X
X	
Tecnológico	
Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos.	Fijar o exigir requisitos habilitantes diferentes a los establecidos por la ley y documentos tipo.
Retraso o la no ejecución de las obras.	Limitación a la Pluralidad de oferentes.
1	1
2	1
3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
50%	100%
50%	0%
Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	Revisión y análisis de los requisitos exigidos por las normas y el gobierno nacional.
1	1
1	1
2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI
Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor	Personal encargado de la Etapa de Planeación.
Etapa de Ejecución	Inicio de Etapa de selección
Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Seguimiento por parte del supervisor
Por Evento	Por Evento

ALINA BUSTOS MACEA
 Secretario de Infraestructura Municipal